

1500204-47.2019.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DE LIMA PRATES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOSÉ CARLOS DE LIMA PRATES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 janeiro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500204-47.2019.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-47.2019.8.26.0537

2019/000179

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DE LIMA PRATES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOSÉ CARLOS DE LIMA PRATES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 janeiro de 2019, por volta das 12:00 horas, na Rua Sul, Bairro Conceição, adquiriu e trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória na audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 28/31). O alvará de soltura foi cumprido em 30.01.19 (fls. 39/40).

O réu apresentou defesa prévia (fls. 75/86), sendo recebida a denúncia em 13.04.22 (fls. 105/106). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de droga, que seja afastada a redução do art. 33, §4.º por ser abastecedor, bem como a substituição por restritiva de direitos e fixação de regime semiaberto por ser primário.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de condenação, a fixação no mínimo legal, que seja considerada primariedade, a detração penal, aplicação da redução do art. 33, §4.º, regime aberto, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado negou a prática do crime (fls. 14). Disse que estava levando as placas do carro de sua mãe para a funilaria, quando foi abordado pelos policiais. Falou que após a abordagem, os policiais entraram em uma casa em frente de onde estavam, encontraram as drogas, e em seguida foi conduzido à delegacia.

Em juízo, narrou que saiu de casa para ir trabalhar, o abordaram e como não disse quem eram os rapazes que correram os policiais o incriminaram. Não podia dizer quem eram os rapazes que correram, porque teria que arcar com as consequências. Os policiais pediram dinheiro e como não tinha o levaram para a delegacia. Informou que os policiais já estavam com a sacola com drogas no porta-malas da viatura. Não é usuário de drogas. Trabalhava na época na Net Logon. Atualmente trabalha como diarista em casa de família e os dias livres vende água nos faróis. Não conhecia anteriormente os policiais. Antes de o abordarem os policiais não estavam com a sacola com drogas. Tem 3 filhas e mudou do local para não ter outros problemas.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 11/13), disseram que receberam uma denúncia anônima que um homem estaria transportando entorpecentes para abastecer alguns pontos de vendas na região do 3º DP. Relataram que foram até o local informado, realizaram campana e avistaram o réu, que trazia uma sacola na mão, e cujas características se assemelhavam às informadas na denúncia. Narraram que abordaram o réu e vieram a localizar no interior da sacola que ele trazia consigo, diversas substâncias entorpecentes. Afirmaram que o réu confessou que estava transportando a droga.

Antonio (policial), em juízo, narrou que receberam denúncia anônima de tráfico, abordaram o réu com uma sacola nas mãos, onde localizaram drogas, em torno de 600 porções de maconha e cocaína. O réu confessou que transportava para abastecimento. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial William.

Marcelo (policial), em juízo, narrou que não se recorda do réu, nem da ocorrência. O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de

Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas

afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade de drogas apreendidas (fls. 09/10 - 48 porções de maconha e 534 papelotes de cocaína) e diversidade (maconha e cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estavam divididas em invólucros, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

As negativas do réu estão isoladas nos autos, inicialmente porque apresentou versões diversas, ou seja, na polícia que os policiais acharam as drogas numa casa, em juízo que estavam dentro do porta-malas da viatura e foi incriminado por não informar quem eram os rapazes que se evadiram, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP .

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (48 porções de maconha e 534 papelotes de cocaína) demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 19/21) e laudo definitivo (fls. 110/113).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls.124/125).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Inviável qualquer diminuição, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 09/10 - 48 porções de maconha e 534 papelotes de cocaína), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, *****que confessou em juízo, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JOSÉ CARLOS DE LIMA PRATES à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos

consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto ao rádio transmissor apreendido (fls. 09/10) e periciado (fls. 55/57) considerando não possuem valor econômico, que em casos anteriores houve resposta do SENAD nesse sentido e que determinada a doação também não houve interessados, oficie-se desde já ao Setor de Objetos Apreendidos (fls. 51), informando que não interessa mais aos autos, podendo ser dado o destino pertinente.

Em relação ao telefone celular smartphone marca Samsung apreendido (fls. 09/10), não há provas nos autos de que era utilizado ou é proveito do tráfico, pelo que oficie-se informando que não interessa mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 32) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 02 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA